İslam Ticaret Hukuku

Ders Notu

06. Hafta • Ribâ türleri faiz yasağı ve borç ilişkisinde sorumluluk

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Ribâ ve faiz kavramlarını doğru anlamak
Borçta doğrudan ve dolaylı menfaat
Sünnetin açıklayıcı rolü ve mübadele faizi
Tedrîc ve ilk uyarının öğretici dili
Önceki toplumlar ve şer'u men kablenâ
Bâtıl yolla mal edinme ve kat kat faiz
Alışverişin helâlliği ve faizin yasaklığı
Sakındırma üslûbu ile hukukî gerekçeyi ayırmak
Geçmiş işlemler ve elde kalan faiz alacağı
Anılan çalışma
Bereket ve toplumsal zarar
Anaparanın korunması ve ağır uyarı
Dardaki borçluya mühlet verme
Vedâ hutbesinde tekrarın anlamı ve nihai hüküm
Haram işleme yardım etmenin sorumluluğu
Büyük günahlar içindeki yeri
Borçlu tarafından verilen hediye
Hüsn-i edâ ile şartlı fazlalığı ayırmak
Yaygınlık ve ağır sakındırma rivayetlerini okumak
Konut ve araç finansmanında açıklığa kavuşturulması gerekenler
Kaynakça

Ribâ ve faiz kavramlarını doğru anlamak[1]

Faiz yasağının varlığı ile belirli bir işlemin faiz sayılıp sayılmadığı iki ayrı meseledir. Yasağın dinî dayanağı açıktır; buna karşılık farklı sözleşmelerin bu kapsama girip girmediği, şartları ve görünürdeki istisnaları fıkhî incelemeyi gerektirir. Bu yüzden faiz konusu hem yaygın hem de görüşlerin çokça tartışıldığı bir alandır. Daha önce öğrenilen satım ve sarf akitleri bu incelemenin hazırlığını oluşturur.

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 6. hafta sözlü anlatımı. Öğretici örnekler, şartlar, görüş aidiyeti ve belirsizlikler korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Selamlama, teknik işlem ve sınıf içi organizasyon konuşmaları alınmamıştır.

Ribâ (رِبًا), artma ve çoğalmayla ilişkili bir kelimedir. Türkçe dinî ve hukukî kullanımda faiz, ribâ ile aynı teknik anlamı taşır. Güncel Arapçada bu anlamda fâide (فَائِدَةٌ) sözüne de rastlanır.

Kelimenin değişmesi işlemin hükmünü değiştirmez. Kaşıkçı, kazanç ve fayda anlamının genişliğini göstermek için "Her ribâ faizdir, her faiz ribâ değildir" ayrımını kullanır. Bu sözlük açıklaması ile teknik kullanım birbirinden ayrılmalıdır: Burada ribâ ve faiz aynı yasağı karşılar.

Umum ve husus (عُمُومٌ وَخُصُوصٌ), kavramların genel ve özel kapsam ilişkisini anlatır. Sözcüklerin kapsamlarının farklı olması, aynı hukukî işlemin sırf adı değiştiği için farklı hüküm almasını gerektirmez.

Ribânın kısa tanımı, malın mal ile mübadelesinde şart koşulan karşılıksız fazlalıktır. Buradaki mal, yalnız eşya demek değildir; para da maldır. Tanımda para ayrıca sayılmadığı için para işlemleri yasağın dışında kalmaz. Eşyanın eşyayla değişimi takas, para cinslerinin birbirleriyle değişimi sarf olarak ayrıntılandırılır. Genel mübadele tanımı ise bunların hepsini kapsar. Bu kısa tanımın hangi işlemlere nasıl uygulanacağı, ayrıca şartların ve rükünlerin incelenmesini gerektirir.

Mefhûm-i muhâlif (مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ), bir sözün açıkça belirttiği durumun karşıtından sonuç çıkarılmasıyla ilgilidir. Tanımdaki mal kelimesinin parayı da kapsadığı bilinmezse, tersinden çıkarım daha başta yanlış bir kabule dayanır. İyi tanımın efrâdını câmi, ağyârını mâni olması, ilgili bütün unsurları kapsaması ve ilgisiz olanları dışarıda bırakması demektir. Tanım kısa olurken açıklaması gereken şeyi eksik bırakmamalı; açıklık adına gereksiz kelimelerle de uzatılmamalıdır.[2]

Temel ayrım **ribe'n-nesîe** (رِبَا النَّسِيئَةِ) ile ribe'l-fadl (رِبَا الْفَضْلِ) arasındadır. İlki vade ve ertelemeyle, ikincisi belirli mübadelelerde miktar fazlalığıyla ilişkilidir. Teknik kavramları açıklamalarıyla birlikte öğrenmek, klasik fıkıh metinleriyle bağ kurmayı sağlar. Hadis ilmindeki merfû, meşhur, zayıf, hasen ve mütevâtir terimlerinin her seferinde uzun tanımlarla değiştirilmemesi gibi, ticaret hukukunda da ortak bir kavram dili kullanılır.

Hadis terimlerinin Arapça karşılıkları: مَرْفُوعٌ، مَشْهُورٌ، ضَعِيفٌ، حَسَنٌ، مُتَوَاتِرٌ. Burada bu terimlerin ayrıntılı tasnifi değil, teknik kavramları kendi adlarıyla öğrenmenin yararı üzerinde durulmaktadır.

Editöryal Destek

Faiz tanımları, ribânın illeti ve ilgili mal grupları mezheplerin tasnifine göre ayrıntılanır. Nesîe yalnız ödünç işlemleriyle sınırlı değildir; ribevî malların değişimindeki ertelemede de söz konusu

2 Tanımın kapsamı ve mefhûm-i muhâlif örneği: Kaşıkçı, 6. hafta sözlü anlatımı. Arapça terimlerin yazımı kesin biçimleriyle gösterilmiş; tanıma yeni bir hüküm eklenmemiştir.

olabilir. Sözlük anlamını anlatan “her ribâ faizdir” sözü yerleşik, bütün mezheplerce aynı lafızla kabul edilmiş bir küllî fıkıh kaidesi gibi ezberlenmemelidir.[3]

Borçta doğrudan ve dolaylı menfaat

Borçta şart koşulan fazlalık yalnız para biçiminde olmayabilir. Yüz verip yüz yirmi alma şartı açık örnektir. Borç verenin karşılığında borçlunun evinde normalden ucuza oturması yahut bir malı daha ucuza satın alması da ekonomik menfaat sağlayabilir. İnceleme yalnız geri ödenen rakama bakılarak yapılamaz; borç ilişkisinin alacaklıya ne kazandırdığına bakılır.

“Tarla kirasız, para faizsiz” örneğinde para bir yıl süreyle kullandırılırken tarla da para sahibinin kullanımına bırakılır. Geri alınan para aynı miktarda olsa bile tarlanın ücretsiz kullanılması borcun karşılığıdır. Bu ilişkiye ayrıca kira adı verilmemesi, sağlanan menfaati ortadan kaldırmaz. Faiz incelemesi bankanın açık kredi faiziyle sınırlı tutulamaz; günlük hayattaki dolaylı karşılıklar da görülmelidir. Bununla birlikte borca bağlanan menfaat ile birbirinden bağımsız alışverişler aynı hükümde toplanmaz.

Sünnetin açıklayıcı rolü ve mübadele faizi

Kur’an’ın faiz yasağı ile sünnette açıklanan mübadele şartları birlikte okunur. Peygamber’i yalnız metni ulaştıran bir haberci gibi görmek, açıklama ve uygulama görevini dışarıda bırakır. Bu yaklaşımın sonucu yalnız teorik değildir: Sünnette açıklanan faizli değişimler yasağın dışında sanılabilir. Bazı rivayetlerin zayıf olması, bütün sünnetin delil değerini reddetmek için gerekçe oluşturmaz.

Ribevî malların kendi cinsleriyle değişiminde eşitlik ve peşinlik şartları önemlidir. Kalite farkı ile cins farkı aynı değildir. Elmanın yüzlerce çeşidinin bulunması, pazarda bunlardan beş on çeşidinin görülmesi veya bir çeşidin beş, diğerinin bir avroya satılması, fiyatla cinsin nasıl ayrıldığını düşünmeye yarar. Hurmayı hurmayla değiştirirken ise iyi ile düşük kalite arasındaki değer farkı, miktar fazlalığına izin vermez. Bir birim iyi ürüne karşı iki yahut bir buçuk birim verme örneği, özellikle miktar eşitliği şartını görünür kılar. Her malın aynı faiz illetine girdiği sonucu ayrıca kurulamaz.

İyi niyetle Peygamber’e daha güzel hurma ikram etme amacı, kullanılan değişim biçimini meşrûlaştırmamıştır. Çözüm, düşük kaliteli hurmayı ayrı bir satışla paraya çevirmek ve sonra iyi hurmayı satın almaktır. Böylece gerçek satış işlemleriyle ihtiyacın karşılanması gösterilir. İki ölçek kötü hurmanın bir ölçek iyi hurma ile doğrudan takası ile bu iki satış birbirinden ayrılır.

Editöryal Destek

Kalite farkı, iyi ve kötü hurmayı ayrı cins yapmaz. Kaşıkçı’nın kaliteyi cinsle ilişkilendiren açıklaması, eşitsiz hurma takasına izin verecek biçimde anlaşılmamalıdır. Bilâl olayı Buhârî

3 TDV İslâm Ansiklopedisi, Faiz; Diyanet, Hadislerle İslâm, 5/174–175. Kaynağı aç

2312’de, Hayber’e görevlendirilen kişinin iyi hurma getirmesi Buhârî 2201’de anlatılır; bunlar ayrı rivayetlerdir. Nesîeyi Kur’an’la, fadlı Peygamber’in açıklamasıyla hatırlatan öğrenme yolu da kaynakları birbirinden dışlayan bir tasnif değildir. Her iki türün hükmü Kur’an ve sünnetin birlikte değerlendirilmesiyle anlaşılır.[4]

Editöryal Destek

Aşağıdaki yardımcı rivayetlerde yayımlanmış Türkçesiyle eşleştirilen kısa alıntılar aynen korunur. İsnad açıklaması ve tam Türkçesi aynı lafızla eşleşmeyen anlatım parçaları “Kaynaklı Konu Özeti” olarak ayrıca gösterilir; bunlar hadis tercümesi diye sunulmaz. Arapça kaynak birimleri tamdır. Buhârî ve Müslim rivayetleri sahih kaynaklarındandır; diğer rivayetlerin farklı sıhhat değerlendirmeleri kendi alanlarında belirtilmiştir.[5]

Bilâl’in hurma değişimi — Buhârî 2312

بَابُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

Bâb konusu: Vekilin geçersiz satımı hâlinde satışın geri çevrilmesi

İsnad

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ـ هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ ـ عَنْ يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ

Metin

جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مِنْ أَيْنَ هَذَا ." قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ " أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ."

4 Buhârî, Vekâlet 11, no. 2312; Büyû‘ 89, no. 2201. Kaynağı aç

5 Kaynak birimleri: Buhârî 2312, 2393, 2766, 3814; Müslim 1598; Ebû Dâvûd 3331 ve 3334; İbn Mâce 2274. Türkçe alıntıların yayın kimliği ve sayfası her kaynak alanının dipnotunda ayrıca gösterilmiştir.

Yayımlanmış Türkçeden Kısa Alıntı

“Şayet iyi hurma satın almak istersen elindekini ayrıca sat. Sonra onun parasıyla iyi hurmayı satın al”

Kaynaklı Konu Özeti

İsnad açıklaması: İshak → Yahyâ b. Sâlih → Muâviye b. Sellâm → Yahyâ → Ukbe b. Abdülgāfir → Ebû Saîd el-Hudrî.

Ebû Saîd el-Hudrî’nin nakline göre Bilâl, Peygamber’e bernî hurması getirdi. Nereden aldığını sorunca, ellerindeki düşük kaliteli hurmadan iki ölçek verip bu iyi hurmadan bir ölçek aldığını, bunu Peygamber’e ikram etmek istediğini açıkladı. Resûlullah büyük bir üzüntüyle bunun doğrudan ribâ olduğunu tekrarladı ve bir daha yapmamasını söyledi. İyi hurma istediğinde elindeki hurmayı ayrı bir satışla satmasını, ardından istediği hurmayı satın almasını öğütledi.[6]

Tedrîc ve ilk uyarının öğretici dili

Tedrîc (تَدْرِيجٌ), vahiy döneminde bir hükmün aşamalarla açıklanması ve toplumun

hazırlanmasıdır. İçki, kölelik, kadınların konumu ve miras gibi toplumsal meselelerle yapılan karşılaştırmanın amacı, yerleşmiş alışkanlıkları değiştirmenin güçlüğünü göstermektir. Faiz konusunda da önce uyarı ve değer karşılaştırmaları, sonra açık yasaklama üzerinde durulur. Toplumu hazırlayan tebliğ yöntemiyle nihai hükmün bağlayıcılığı birbirine karıştırılmaz.

Rûm 30/39

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Suat Yıldırım Meali

Şunu unutmayın: Başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para, zahiren fazlalaşsa da Allah’ın nezdinde artmaz. Ama Allah’ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekâtlar, O’nun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar ödüllerini kat kat artırırlar.[7]

Görünürdeki mal artışı ile Allah katında değer ve bereket kazanma aynı ölçü değildir. Faizle artış beklentisinin karşısına Allah’ın rızası için zekât verme konur. Dışarıdan eksilme gibi görünen infak,

---

6 Buhârî, Vekâlet 11, no. 2312. Yayımlanmış kısa alıntının kaynağı: İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ, 3/103, no. 313; elektronik nüsha PDF s. 50. Kaynağı aç İsnad açıklaması ve alıntı dışındaki anlatım, yardımcı rivayete ait açık etiketli kaynaklı konu özetidir; tam yayımlanmış tercüme sayılmaz.

7 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Rûm 30 39, sağlanan nüsha s. 673. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

manevî karşılık bakımından artıştır. Karşılaştırma, okuyucuyu yalnız miktara değil kazancın mahiyetine de yöneltir.

Kur’an’ın karşılaştırmaları, benzetmeleri ve kısa ifadelerinde bir araya gelen anlam katmanları i‘câzın (إِعْجَازٌ) dil yönünü düşünmeye imkân verir. Kaşıkçı’nın İmam Şâfiî’ye nispet ettiği Asr sûresinin yeterliliği sözü de kısa bir metnin geniş yol göstericiliği için örnektir. Bu atıf, bütün ayrıntılı hukuk hükümlerinin yalnız Asr sûresinde açıkça bulunduğunu ileri süren doğrulanmış bir alıntı olarak kullanılmaz.

Ayetin verdiği karşılaştırma, insanın yalnız gözle görülen artışa bağlanmamasını sağlar. Zekât görünüşte malı azaltırken Allah katındaki karşılığı artırabilir; faiz ise görünüşte malı çoğaltırken aynı değeri taşımaz. Öğretici yöntem, bir hükmün yanında onu anlamayı kolaylaştıran mukayeseyi de kullanır.

Önceki toplumlar ve şer‘u men kablenâ

Nisâ 4/160–161

160. ayet

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا

161. ayet

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Suat Yıldırım Meali

Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan menetmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki Biz, kendilerine daha önce helâl kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kâfir kalanlara can yakıcı azap hazırladık.[8]

8 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Nisâ 4 160–161, sağlanan nüsha s. 174. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç Kaynağı aç

Önceki bir toplumun kendisine yasaklanan faizi alması eleştirilirken okuyucu yalnız tarihî bir topluluğa ilişkin haber almaz; benzer davranıştan kendisi için de sakınma dersi çıkarır. Ayetin muhatap çerçevesini bilmek ile mesajı yalnız başkalarına ait saymak farklıdır.

Şer‘u men kablenâ (شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا), önceki peygamberlerin getirdiği hükümlerin Müslümanlar için delil olup olmayacağını inceler. Kaşıkçı, Kur’an veya sünnetin aktardığı ve aksine hüküm bulunmayan önceki şeriat hükümlerinin delil olabileceği yaklaşımını öne çıkarır. Bu görüş, önceki bir kitaptaki her hükmün doğrudan alınmasını gerektirmez. Kısasın Tevrat’la ilişkili biçimde aktarılması, bu delilin nasıl ele alındığını gösteren örnektir.

Mâide 5/45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Hem Tevrat’ta onlara şu hükmü de farz kıldık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa bu, kendi günahları için keffaret olur. Kim Allah’ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam zalimdirler.[9]

Editöryal Destek

Önceki şeriat hükmünün Kur’an veya sünnette aktarılmış, ayrıca yürürlükten kaldırıldığı yahut yürürlükte bırakıldığı belirtilmemiş türünün delil değeri ihtilâflıdır. Bunu bütün usulcülerin ortak kanaati saymak doğru olmaz. Ayrıca “bizim için ayrı kısas ayeti yoktur” biçimindeki geniş ifade isabetli değildir: Bakara 2/178–179 müminlere yönelik kısas hükmünü içerir. Mâide 5/45’in önceki toplumla ilgili anlatımı bunun yerine geçirilmez.[10]

Faiz yasağının önceki dinlerdeki yerini düşünmek için Tevrat’taki kardeş ve yabancı ayrımıyla Hristiyanlık tarihindeki faiz karşıtı kararlar karşılaştırılabilir. Kaşıkçı bu ayrımı metnin değişime uğramış olabileceği ihtimaliyle ilişkilendirir. Bu, doğrulanmış bir metin tarihi sonucu değil, onun değerlendirmesidir. Tarihî bir hüküm, bugün o dine mensup herkesin aynı davranışı gösterdiği iddiasına dönüştürülemez.

---

9 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Mâide 5 45, sağlanan nüsha s. 192–193. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

10 İbrahim Kâfi Dönmez, Şer‘u Men Kablenâ, TDV İslâm Ansiklopedisi; Kur’an, Bakara 2/178–179 ve Mâide 5/45. Kaynağı aç

Editöryal Destek

Tevrat'a nispet edilen ter ve kan emme cümlesi, Tesniye'deki hükmün gerçek alıntısı değildir. Tesniye 23/19–20'de kardeşten faiz almama ve yabancıya ilişkin ayrı düzenleme bulunur; Yahudi ayet numaralamasında bu bölüm 23/20–21'dir. Bu metin ayrımı tek başına tahrifin ne zaman veya nasıl gerçekleştiğini kanıtlamaz. 325 İznik Konsili'nin 17. kanonu ise faiz alan din adamlarıyla ilgilidir; bütün dönemlerin bütün Hristiyanlarını kapsayan tek bir düzenleme gibi sunulamaz.[11]

Bâtıl yolla mal edinme ve kat kat faiz

Nisâ 4/29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşrû olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise, elbette meşrûdur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasbederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.[12]

Haksız kazanç yasağı, faizi daha geniş bir ahlâk ve hukuk çerçevesine yerleştirir. Hırsızlık, rüşvet, kumar, aldatma ve içki ticareti gibi meşrû olmayan kazanç yolları bu çerçevede düşünülür. Karşılıklı rıza önemlidir; fakat bütün işlem biçimlerini helâl yapan sınırsız bir izin değildir. Rızayla birlikte işlemin meşrû oluşu da aranır.

Âl-i İmrân 3/130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız.[13]

Câhiliye uygulamasında altı ay veya bir yıl için verilen borcun vadesi dolduğunda ödeme yapılamazsa, süreyle birlikte borç da artırılabiliyordu. Hasadın alınamaması veya ticaretin zarar

---

11 Kitâb-ı Mukaddes, Tesniye 23/19–20 (Yahudi ayet numaralamasında 23/20–21), kardeş ve yabancı ayrımı. Kaynağı aç Birinci İznik Konsili (325), 17. kanon, din adamlarının faiz uygulaması ve görevden uzaklaştırılması. Kaynağı aç

12 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Nisâ 4 29, sağlanan nüsha s. 141. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

13 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Âl-i İmrân 3 130, sağlanan nüsha s. 116. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

etmesi, borçluyu yeni talep karşısında güçsüz bırakır. Tekrarlanan artış, borcu katlayarak mağduriyeti ağırlaştırır.

“Kat kat” ifadesi, yasağın yalnız aşırı yüksek oranlara ait olup olmadığı sorusunu doğurur. Çoğunluk bunu bir oran sınırı değil, yaygın uygulamanın ve zulmün tasviri olarak okur. Buna göre yüzde yirmi gibi katlanmayan bir artış kendiliğinden serbest olmaz. Kaşıkçı, azınlıkta farklı yorumlar bulunduğunu belirtirken çoğunluğun yaklaşımını benimser. Nüzul sebebinin özel oluşunun hükmün genelliğini daraltmaması da aynı noktayı açıklar: Bir olay vesilesiyle gelen hüküm sırf o olayla sınırlanmaz. Kullanılan yüzde doksan dokuz vurgusu, ölçülmüş bir istatistik değil çoğunluğu kuvvetle belirtme yoludur.

Editöryal Destek

Rûm, Nisâ, haksız kazanç yasağı, Âl-i İmrân ve Bakara ayetlerinin birlikte ele alınması, Kaşıkçı’nın beş basamaklı öğretim sıralamasıdır. Nisâ 4/29’un bu sıralamaya katılması, bütün kaynakların faiz yasağını aynı beş kronolojik aşamaya ayırdığı anlamına gelmez. Ayetlerin arasını birkaç gün veya birkaç yıl diye kesinleştirecek bir kayıt da bu anlatımdan çıkarılamaz.[14]

Alışverişin helâlliği ve faizin yasaklığı

Bakara 2/275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Suat Yıldırım Meali

Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu, onların “Alışveriş de faiz gibidir” demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir, hakkındaki hüküm de Allah’a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir, hem de orada ebedî kalacaklardır.[15]

14 Kur’an, Nisâ 4/29; Diyanet, Hadislerle İslâm, 5/173. Kaynağı aç

15 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Bakara 2 275, sağlanan nüsha s. 84. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

Alışveriş ile faiz, her ikisinin sonunda miktar artışı bulunabilmesi yüzünden aynı sayılamaz. Satımda mal ve bedel değişimi, borç faizinde ise borca bağlı artış talebi söz konusudur. Görünürde aynı kazancı sağlamak hukukî yapının aynı olduğunu göstermez. Buradaki açıklama, bütün vadeli satışların faiz olduğu şeklinde genişletilemez; ayrı akitlerin rükünleri ve şartları incelenir.

“Alışveriş de faiz gibidir” sözü, faizi esas alıp satımı ona benzeten bir savunmadır. Ters kurulmuş bu benzetme haramlığı ortadan kaldırmaz. “Faiz de alışveriş gibidir” denmesi, benzetmenin yönünü değiştirirdi; fakat bu dil ayrımı tek başına hukukî bir meşrûluk delili değildir. Bu savunmayı yapanların müşrik, Yahudi, Hristiyan veya Müslüman olup olmadığına ilişkin ihtimaller, belirli bir grubun kesin kimliği gibi sunulamaz. Ayet hükmün yanında güçlü sakındırmayı, uyarıdan sonra vazgeçmeyi ve yeniden faizciliğe dönmenin sonucunu birlikte bildirir.

Sakındırma üslûbu ile hukukî gerekçeyi ayırmak

Hucurât 49/12

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz! Öyleyse Allah’ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevvabdır, rahîmdir (tövbeleri kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur).[16]

Gıybetin ölmüş kardeşin etini yemeye benzetilmesi gibi, faiz hakkındaki sarsıcı tasvirler de davranışın ağırlığını hissettirir. Yalnız kısa bir yasak cümlesiyle yetinilmeyip akla ve kalbe birlikte hitap edilir. Sakındırma üslûbunu açıklamak, ayetin verdiği haberi sırf edebî bir süs saymak değildir.

Kaşıkçı, faiz yiyenlerin kalkışını mezardan kalkış olarak yorumlar ve bunu kabir azabına delil sayar. Bu onun tefsirî çıkarımıdır; yorum, mealin birebir lafzıyla aynı bilgi türü değildir.

16 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Hucurât 49 12, sağlanan nüsha s. 863. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

Taabbüdî (تَعَبُّدِيٌّ) hükümde ilâhî emre bağlılık yönü öne çıkar. Ta‘lîlî (تَعْلِيلِيٌّ) meselede hükmün gerekçesi üzerinde akıl yürütülebilir. Buradaki ta‘lîl, gündelik Türkçedeki tahlil kelimesiyle aynı terim değildir. Faizin zararlarını düşünmek hükmü anlamaya yardım eder; fakat hikmet (حِكْمَةٌ) ile illet (عِلَّةٌ) ayrılır. Hikmet amaçlanan yararı veya önlenen zararı, illet ise hükmün bağlandığı belirleyici vasfı anlatır. Bir hikmetin kendi işleminde bulunmadığını düşünmek, kişiye “Öyleyse yasak da yok” deme hakkı vermez.

Editöryal Destek

Sağlanan Suat Yıldırım mealinde “uykudan kalkışı” denir; bu ifade başka bir mealin kabir sözüyle değiştirilmez. İbn Kesîr, Bakara 2/275’i kıyamet günü kabirden kalkışla açıklar. Bunun kabirdeki azabın doğrudan ve tek başına delili sayılması ise ayrıca kurulmuş bir yorumdur. Meal, yeniden diriliş tefsiri ve kabir azabına ilişkin çıkarım birbirinin yerine geçirilmemelidir. Buradan bir hastalığın tıbbî sebebi hakkında hüküm de üretilmez.[17]

Geçmiş işlemler ve elde kalan faiz alacağı

Hukukî güvenlik, geçmiş davranışların sonradan konan yasaklarla aleyhe cezalandırılmamasını gerektirir. Bugün elma yemeyi suç sayıp önceki elma yiyenleri veya selam vermeyi yasaklayıp üç yıl önce selam verenleri cezalandırmak, bu güvencenin neden gerekli olduğunu gösterir. Bir kanunun doğruluğu ayrıca tartışılabilir; yürürlük zamanının sınırı başka bir meseledir. Kaşıkçı bu ilkeyi, faiz yasağı geldiğinde daha önce tahsil edilen miktarla henüz alınmamış faiz alacağını ayırarak açıklar.

Bakara 2/278

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz geri kalan faizi terkedin.[18]

Daha önce alınan tutarlar için Bakara 2/275’teki geçmişe ilişkin kayıt; henüz tahsil edilmemiş faiz için ise bırakma emri birlikte okunur. Yüz bin verip yüz yirmi bin alma anlaşması yapılmışsa, faizli alacak kısmından vazgeçilir; ana sermayenin yüz bin oluşu korunur. Sürenin dolmasına az kalmış

17 İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-azîm, Bakara 2/275 tefsirinin ilk bölümü: kıyamet günü kabirlerden kalkış yorumu. Meal Türkçesi bu tefsirden alınmamıştır. Kaynağı aç

18 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Bakara 2 278, sağlanan nüsha s. 85. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

olması, gelecekte alınacak faiz kısmını kazanılmış hak hâline getirmez. Bu, yasağın uygulanması sırasında hak ve yükümlülüklerin nasıl tasfiye edildiğini gösterir.

Furkân 25/70

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Suat Yıldırım Meali

Ancak şu var ki dönüş yapıp iman edenler güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir.

Editöryal Destek

Sağlanan nüshada “çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur” açıklaması ayrı renkte verilmiştir; meal metnine katılmamıştır. Tövbe, iman ve güzel amel birlikteliği, yalnız önceki davranışı terk etmekle yetinmeyen bir dönüşü anlatır.[19]

Tövbe, geçmişin sorumluluğuyla ilgili başka bir boyut getirir. İman ve güzel işle birleşen dönüşte kötülüklerin iyiliğe çevrilmesi, yalnız affın ötesindeki ilâhî lütuf olarak açıklanır. Vahşî ile yazışma anlatısının bu ayetle ilişkilendirilmesi ise ayetin bütün mesajını tek bir kişinin hikâyesine indirgemez. Hukukî tasfiyeyle manevî bağışlanma da aynı işlem değildir.

Editöryal Destek

“Kanunlar hiçbir zaman geçmişe yürümez” sözü bütün hukuk alanları için istisnasız değildir. Ceza hukukunda kişi aleyhine geriye yürüme yasağıyla lehe kanunun uygulanması ayrılır. Kaşıkçı’nın ilkenin insanlarca ilk defa 1800–1900’lerde bulunduğu yönündeki tarihî değerlendirmesi de doğrulanamaz: MS 440 tarihli Codex 1.14.7, geleceğe uygulanmayı ve açıkça düzenlenen geçmişe ilişkin istisnayı ele alır. Bu eski kayıt, modern bütün uygulamaların antik hukukla aynı olduğunu göstermez.[20]

Editöryal Destek

Furkân 25/70’in Vahşî ile yazışma üzerine indiği iddiası yalnız sözlü atıfla kesin bir sebeb-i nüzul kaydına dönüştürülmez. Ayetin tövbe, iman ve güzel amel şartları korunur; tarihî nispetin ayrıca doğrulanması gerektiği açık tutulur.[21]

---

19 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Furkân 25 70, sağlanan nüsha s. 606. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

20 Anayasa Mahkemesi, 11.04.2019, E.2019/9, K.2019/27, §§13–20; Resmî Gazete, 17.05.2019, sayı 30777. Kaynağı aç Codex Iustinianus 1.14.7, MS 440 tarihli hüküm, Krueger metninin üniversite yayımı. Kaynağı aç

21 Kur’an, Furkân 25/70; haftanın ham anlatımındaki Vahşî atfı. Kaynağı aç

Anılan çalışma

Kaşıkçı, “Kur’an’ın Hukuk İlmine Yardımları” adıyla geliştirmekte olduğu bir çalışmasından söz eder; geçmişe yürümezlik konusunu da bu çalışmanın başlıkları arasında görür. Yayın künyesi verilmediği için bu ad tamamlanmış ve yayımlanmış bir kitap olarak tanıtılmaz.[22]

Bereket ve toplumsal zarar

Bakara 2/276

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Suat Yıldırım Meali

Allah faizin bereketini eksiltir, zekât ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kâfirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiç bir kimseyi sevmez.[23]

Paranın sayıca artması ile kazancın hayırlı sonuç vermesi ayrılır. Faiz bereket kaybı, sadaka ise bereket ve değer artışıyla birlikte anlatılır. “Fakirin gözyaşları üzerine kurulan saltanat” benzetmesi, ihtiyaç içindeki kişinin aleyhine işleyen borç ilişkisinin ahlâkî ağırlığını görünür kılar.

Borç yüzünden hürriyetini kaybetme, eşini veya çocuğunu alacaklıya verme tasvirleri, Kaşıkçı’nın faizin zararını açıklamak için kullandığı tarihî anlatımdır. Bu ayrıntıların tamamı burada bağımsız tarihî veri olarak doğrulanmış değildir; günümüz hukukunda alacaklıya böyle bir yetki tanındığı da ileri sürülmez. Haram kazancın bereketsizliği faizle sınırlı görülmez; rüşvet de aynı ahlâkî bağlamda anılır. Günahın mutlaka dünyada belirli bir olayla cezalandırılıp cezalandırılmayacağı sorusu ise açık bırakılır; kelâmın ayrıca inceleyeceği meselelerdendir.

Anaparanın korunması ve ağır uyarı

Bakara 2/279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

22 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 6. hafta sözlü anlatımı. Öğretici örnekler, şartlar, görüş aidiyeti ve belirsizlikler korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Selamlama, teknik işlem ve sınıf içi organizasyon konuşmaları alınmamıştır.

23 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Bakara 2 276, sağlanan nüsha s. 85. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

Suat Yıldırım Meali

Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız.[24]

Faizde tövbenin işlemsel karşılığı, faiz talebini bırakıp ana sermayeyle yetinmektir. Alacaklı fazla isteyerek zulmetmez; borçlu da anaparayı yok sayarak alacaklıyı zarara uğratmaz. Allah ve Resulü tarafından savaş uyarısı yasağın ağırlığını bildirir. Kaşıkçı, benzer savaş ifadesinin özellikle hirâbe ayetinde de bulunduğunu hatırlatır. Benzer ifade, iki konunun bütün yaptırımlarını aynı yapmaz.

Mâide 5/33–34

33. ayet

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

34. ayet

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

Suat Yıldırım Meali

Allah ve Resulüne savaş açanların, (yol keserek terör eylemi yaparak) yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası; öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleri ile sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Âhirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).[25]

Hirâbe, yol kesme ve toplumsal güvenliği bozma bağlamında ele alınır. Mâide’de ele geçirilmeden önce tövbe edenlere ilişkin kayıt vardır. Faiz konusunda ise ilgili ayet anaparayı koruyan tasfiyeyi bildirir. Ortak tövbe ve vazgeçme vurgusu anlaşılırken, farklı suç ve işlemlerin yaptırımları birbirine aktarılmaz.

---

24 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Bakara 2 279, sağlanan nüsha s. 85. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

25 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Mâide 5 33–34, sağlanan nüsha s. 188–189. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç Kaynağı aç

Dardaki borçluya mühlet verme

Bakara 2/280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır.[26]

Faizden vazgeçilmesi, anaparayı o anda ne pahasına olursa olsun tahsil etme yetkisi değildir. Borçlu ödeme sıkıntısındaysa rahatlayacağı zamana kadar süre tanınır; bağışlama ayrıca daha hayırlı bir davranış olarak sunulur. Bu düzenleme anaparanın korunmasıyla çelişmez, tahsil sırasında yeni bir mağduriyet doğmasını önler.

Hasatta ödemek üzere yüz bin lira borç alıp tohum satın alan çiftçinin ekini henüz yetişmemiş olabilir. Faiz alacağı kaldırıldı diye mahsul çıkmadan anaparayı hemen istemek, ödeme gücü bulunmayan kişiyi sıkıştırır. Alacağın miktarıyla tahsil zamanı ve şartları ayrı düşünülmelidir. Ödeme gücü olan kişiyle gerçek darlık içindeki borçlu aynı durumda değildir.

Vedâ hutbesinde tekrarın anlamı ve nihai hüküm

Vedâ haccında faiz ve kan davasının kaldırılması — Ebû Dâvûd 3334

بَابٌ فِي وَضْعِ الرِّبَا

Bâb konusu: Faizin kaldırılması

İsnad

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ،

26 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Bakara 2 280, sağlanan nüsha s. 85. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

Metin

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ " أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ . أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . " كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ . قَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ . " قَالُوا نَعَمْ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ " اللَّهُمَّ اشْهَدْ . " ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

Yayımlanmış Türkçeden Kısa Alıntı

“Sermayeleriniz ise kendinize aittir. Siz zulmetmeyiniz, zulme de uğramayınız.”

Kaynaklı Konu Özeti

İsnad açıklaması: Müsedded → Ebü’l-Ahvas → Şebîb b. Garkade → Süleyman b. Amr → babası.

Süleyman b. Amr’ın babası, Vedâ haccında Resûlullah’ı dinlediğini aktarır: Câhiliye döneminin bütün faiz alacakları kaldırılmış, ana sermayeler sahiplerine bırakılmıştır; kimse zulmetmeyecek ve zulme uğramayacaktır. Câhiliye kan davaları da kaldırılmış, ilk olarak Abdülmuttalib’in oğlu Hâris’e nispet edilen kan davasından vazgeçilmiştir. Haber, Benî Leys içinde süt emzirilmekte olan çocuğun Hüzeyl tarafından öldürüldüğünü belirtir. Resûlullah tebliği yerine getirip getirmediğini sormuş, topluluk üç defa evet demiş; o da Allah’ı üç defa şahit tutmuştur.

Kaynak farkı: Şamil yayımının anlatımında Hâris’in çocuğuna sütannesi aradığı biçiminde bir ifade vardır. Arapça kaynakta ise süt emzirilme ve öldürülme anlatılır. Yukarıdaki konu özeti bu farkı gizleyen bir yayımlanmış tercüme değildir. Kan davasının Hâris veya Rabîa adıyla anılmasına ilişkin rivayet farkı da Şamil şerhinde açıklanır. Elbânî bu rivayeti sahih değerlendirir.[27]

Vedâ haccında faizin kaldırıldığının yeniden ilanı, yasağın o ana kadar hiç bulunmadığı anlamına gelmez. Önceden gelen hüküm geniş topluluğa duyurulur ve temel esaslar birlikte hatırlatılır. Kaşıkçı’nın hutbeyi Kur’an’ın sonuç veya özet kısmına benzetmesi de bu toplu hatırlatma işlevini açıklar; bütün Kur’an hükümlerinin hutbede tek tek sayıldığı iddiası değildir. Yaklaşık yüz bin katılımcıdan söz edilse de bunun onda biri olan on bin kişinin bile dönem için büyük bir topluluk oluşturacağı vurgulanır. Bu rakamlar kesin sayım sonucu olarak kullanılmaz.

27 Ebû Dâvûd, Büyû‘ 5, no. 3334. Yayımlanmış kısa alıntının kaynağı: Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Şamil, aynı numara; şerhte kan davasının adlandırılmasına ilişkin nüsha farkları açıklanır. Kaynağı aç İsnad açıklaması ve alıntı dışındaki anlatım, yardımcı rivayete ait açık etiketli kaynaklı konu özetidir; tam yayımlanmış tercüme sayılmaz.

Vahiy dönemindeki tedrîc, bugün nihai hükmü bir süre uygulamama izni değildir. Son hüküm geldikten sonra bağlayıcı olan odur. Bir sözleşmenin tasfiye şartlarının ayrıca incelenmesi, ilk vahiy dönemini yeniden başlatmakla aynı şey değildir. Faiz ayetleriyle Vedâ haccı arasındaki süreyi iki veya birkaç yıl diye anan tahminler de kesin bir kronolojiye dönüştürülmez.

Mâide 5/91

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Suat Yıldırım Meali

Şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi?[28]

İçki yasağının son uyarısındaki فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ sözü vazgeçmeye çağırır. Buna karşılık anılan انْتَهَيْنَا يَا رَبَّنَا ifadesi, "Vazgeçtik, ey Rabbimiz" demektir. Kapların boşaltılması ve Medine sokaklarına içki dökülmesi anlatısı, yasağa verilen karşılığın somut örneğidir. Her evde onlarca küp bulunduğu veya belirli hacimde içki döküldüğü iddiası bundan çıkarılmaz. Örnek, hüküm kesinleştiğinde gösterilen teslimiyeti anlatır.

Editöryal Destek

Tirmizî 3049'da Hz. Ömer'e nispet edilen cevap اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا lafzıdır; yukarıda sözlü anlatımdan korunan "ey Rabbimiz" hitabı bu kaydın lafzına eklenmez. Kaydın Darussalam değerlendirmesi zayıftır; Tirmizî de nakil yolları arasındaki farkı belirtir. İçkinin Medine sokaklarına dökülmesi ise Enes'in Buhârî 2464'teki ayrı anlatımındadır. İki aktarım tek bir sahne olarak birleştirilmez.[29]

Haram işleme yardım etmenin sorumluluğu

Faizli işlemde sorumluluk yalnız parayı alan kişide kalmaz. İşlemi doğrudan kuran veya destekleyen ödeme, yazı ve şahitlik fiilleri de değerlendirilir. İyilikte yardımlaşma, günah ve saldırıda yardımlaşmama ilkesi somut bir işlem üzerinden açıklanmış olur. **Sedd-i zerâi**

28 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Mâide 5 91, sağlanan nüsha s. 203. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

29 Tirmizî, Tefsîr, no. 3049, Hz. Ömer'e nispet edilen cevap lafzı ve iki yolun farkı; Darussalam: zayıf. Buhârî, Mezâlim, no. 2464, Enes'in içkinin dökülmesi aktarımı. Bu destek yalnız atıf, lafız ve olay ayrımını açıklar; yeni bir hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç Kaynağı aç

(سَدُّ الذَّرَائِعِ), kötülüğe götüren yolların kapatılmasını ifade eder; yasak fiilin çevresindeki etkin desteği düşünmeye yardımcı olur.

“Hepsi eşittir” sözü, günahın katılanlar arasında bölüşülerek azalması demek değildir. On birim günahın beşi alana, beşi verene düşer gibi bir hesap yapılmaz; aynı sorumluluk doğrudan katılan her kişi için söz konusu olabilir. Kaşıkçı, faizli akdi yazan kişinin dahi anılmasını bankada çalışmaya ilişkin olumsuz değerlendirmelere dayanak gösterir. Bununla birlikte her görev, zorunluluk ve sözleşmenin somut şartları açıklanmış değildir. Doğrudan faizli işlem kurmakla bütün bankacılık işlerini aynılaştıran sınırsız bir hüküm çıkarılamaz.

Faizli işleme doğrudan katılanların sorumluluğu — Müslim 1598

بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

Bâb konusu: Faizi yiyen ve yediren hakkındaki lânet

İsnad

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،

Metin

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Yayımlanmış Türkçeden Kısa Alıntılar

“faizi yiyene, yedirene, yazana ve buna şahitlik eden iki kimseye lânet etti”

“Hepsi (günahta) eşittir.”

Kaynaklı Konu Özeti

İsnad açıklaması: Muhammed b. Sabbâh, Züheyr b. Harb ve Osman b. Ebû Şeybe → Hüşeym → Ebü’z-Zübeyr → Câbir.

Câbir'in aktardığına göre Resûlullah, faizi alanı, onu ödeyeni, faiz sözleşmesini yazanı ve iki şahidini lânetle anmış; hepsinin bu sorumlulukta bir olduğunu belirtmiştir.[30]

Mâide 5/2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ
ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ
وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Ne Allah'ın şeairine, ne şehr-i harama, ne Kâbe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve O'nun rızasını arzulayarak Beyt-i Haram'a yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin! İhramdan çıkınca isterseniz avlanın. Sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi engellediler diye birtakım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke, sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.[31]

Büyük günahlar içindeki yeri

Editöryal Destek

Yedi büyük günah, aşağıdaki tabloda korunan değerlerle ilişkilendirilmiştir. Sağ sütun, rivayetin lafzı değil açıklayıcı bir eşleştirmedir.

Büyük günah	Korunması gereken alan
Allah'a ortak koşmak	Tevhid
Sihir yapmak	İnanç ve insan güvenliği

30 Müslim, Müsâkāt 106, no. 1598. Yayımlanmış kısa alıntının kaynağı: Diyanet, Hadislerle İslâm, 5/169 (M4093 numaralaması). Kaynağı aç İsnad açıklaması ve alıntı dışındaki anlatım, yardımcı rivayete ait açık etiketli kaynaklı konu özetidir; tam yayımlanmış tercüme sayılmaz.

31 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Mâide 5 2, sağlanan nüsha s. 178–179. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı, ilgili ayetin tam metni. Kaynağı aç

Büyük günah	Korunması gereken alan
Haksız yere cana kıymak	Hayat hakkı
Faiz yemek	Malî adalet
Yetim malı yemek	Korunmaya muhtaç kişinin malı
Savaş sırasında kaçmak	Meşrû savunmanın sorumluluğu
İffetli mümin kadınlara zina isnadı	Şeref ve namus[32]

Faizin bu listede bulunması, yalnız işlem tekniğiyle ilgili küçük bir kusur sayılmadığını gösterir. Malî davranış da inanç, hayat ve insan haysiyetinin korunmasıyla aynı ahlâkî sorumluluk dünyasında yer alır. Liste ezberinde öğelerin yerini karıştırmamak kadar, faiz ve yetim malı örneklerinde korunmaya muhtaç insanların hakkını görmek önemlidir.

Helâke sürükleyen yedi büyük günah — Buhârî 2766

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Bâb konusu: Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler hakkındaki ilâhî bildirim

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ

Metin

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ." قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ

32 Buhârî, Vesâyâ 23, no. 2766; Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslâm, V, 169. Sağ sütundaki korunan değerler açıklayıcı editöryal eşleştirmedir. Kaynağı aç

الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ."

Yayımlanmış Türkçeden Kısa Alıntı

“Helâk edici yedi şeyden kaçınınız!”

Kaynaklı Konu Özeti

İsnad açıklaması: Abdülaziz b. Abdullah → Süleyman b. Bilâl → Sevr b. Zeyd el-Medenî → Ebü’l-Gays → Ebû Hüreyre → Peygamber.

Ebû Hüreyre, Peygamber’in helâke götüren yedi günahtan uzak durulmasını istediğini nakleder. Bunların neler olduğu sorulunca Allah’a ortak koşmayı, büyücülüğü, öldürülmesi haram olan bir cana hukuken haklı bir sebep olmadan kıymayı, faiz yemeyi, yetim malını tüketmeyi, savaş saflarından kaçmayı ve kötülükten habersiz iffetli mümin kadınlara zina isnadını saymıştır.[33]

Borçlu tarafından verilen hediye

Abdullah b. Selâm’ın uyarısı, borcun aynı miktarda geri verilmesine rağmen alacaklıya ek menfaat sağlanabileceğini hatırlatır. Saman, arpa ve yonca dönemin geçim ve hayvan besleme şartlarıyla ilgilidir. Borçlunun evinin önüne bırakılan ata su veya yem isteme benzetmesi ise Kaşıkçı’nın uygulama örneğidir; rivayetin kendi lafzı değildir. Borca bağlı menfaatten kaçınmak yahut alınan hizmetin ücretini ödemek gerektiği bu örnekle açıklanır.

Menfaatin küçük olması, borç karşılığı şart koşulmuşsa mahiyetini değiştirmez. Bununla birlikte borç ilişkisinin kendisine bağlanan karşılık ile daha önceden var olan bağımsız hediyeleşme ilişkisi aynı şey sayılmamalıdır. İncelenen, borç vermeyi alacaklı lehine kazanç kapısına dönüştüren bağdır.

Editöryal Destek

Bu haber Resûlullah’ın doğrudan sözü değil, Abdullah b. Selâm’ın mevkuf (مَوْقُوفٌ)

değerlendirmesidir. حِمْلٌ burada bir yük demektir; saman çöpü ağırlığı anlamında kullanılmaz.

Kaydın sonundaki ev kelimesine ilişkin nüsha notu Buhârî’nin açıklamasıdır, sahâbînin öğüdünün devamı değildir. Bu not, Arapça metinde rivayet bittikten sonra ayrıca gösterilmiştir.[34]

---

33 Buhârî, Vesâyâ 23, no. 2766. Yayımlanmış kısa alıntının kaynağı: Diyanet, Hadislerle İslâm, 5/169. Kaynağı aç İsnad açıklaması ve alıntı dışındaki anlatım, yardımcı rivayete ait açık etiketli kaynaklı konu özetidir; tam yayımlanmış tercüme sayılmaz.

34 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 19, no. 3814; Mehmet Salih Ergin, Maaş Promosyonu Uygulamasının İslami Finans İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, NEÜ, 2024, s. 51. Kaynağı aç

Borçludan hediye konusunda sahâbî uyarısı — Buhârî 3814

بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Bâb konusu: Abdullah b. Selâm’ın fazileti

İsnad

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

Metin

أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ فَقَالَ أَلاَ تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا، وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلاَ تَأْخُذْهُ، فَإِنَّهُ رِبًا.

Buhârî’nin nüsha notu

وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتَ.

Yayımlanmış Türkçeden Kısa Alıntı

“Birisinde alacağın varsa, o adam sana bir yük saman veya arpa ya da yonca hediye etse sakın kabul etme.”

Kaynaklı Konu Özeti

İsnad açıklaması: Süleyman b. Harb → Şu‘be → Saîd b. Ebû Bürde → babası Ebû Bürde.

Ebû Bürde, Medine’de Abdullah b. Selâm ile karşılaştığını anlatır. Abdullah onu evine gelmeye, kavut ve hurma yemeye davet eder. Ardından faizli işlemlerin yaygın olduğu bir yerde yaşadığını hatırlatır: Bir kimseden alacağı bulunurken borçlu kendisine bir yük saman, arpa veya yonca verirse bunu kabul etmemelidir; bu menfaati ribâ olarak niteler.[35]

35 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 19, no. 3814; Abdullah b. Selâm’ın mevkuf sözü. Yayımlanmış kısa alıntının kaynağı: Mehmet Salih Ergin, Maaş Promosyonu Uygulamasının İslami Finans İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, NEÜ yüksek lisans tezi, 2024, s. 51, dipnot 136 (PDF s. 61). Kaynağı aç İsnad açıklaması ve alıntı dışındaki anlatım, yardımcı rivayete ait açık etiketli kaynaklı konu özetidir; tam yayımlanmış tercüme sayılmaz.

Hüsn-i edâ ile şartlı fazlalığı ayırmak

Hüsn-i edâ (حُسْنُ الْأَدَاءِ), borcu güzel ve karşı tarafı memnun edecek biçimde ödemektir.

Önceden şart koşulmamış ve bulunduğu çevrede zorunlu beklentiye dönüşmemiş gönüllü jest, borcun baştan kazanç şartına bağlanmasıyla aynı değildir. İhtiyaç anında yardım gördüğü için borçlunun kendi isteğiyle teşekkür etmesi, akitte alacaklı lehine kararlaştırılan karşılıktan ayrılır.

Borç verilirken “Geri getirirken bir paket çikolata da getirirsin” denmesi, küçük hediyeyi borcun karşılığına bağlar. Bu yüzden değerlendirme yalnız hediyenin parasal büyüklüğüne göre yapılmaz. Buna karşılık ödeme anında alacaklının talebi, örtülü şartı veya yerleşik beklentisi olmadan borçlunun kendiliğinden iyi davranması, güzel ödeme olarak ele alınır. Öğrenilecek temel nokta, borç karşılığı menfaat şartı ile bağımsız gönüllülük arasındaki ayrımdır.

Gönüllü olarak daha güzel ödeme — Buhârî 2393

بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

Bâb konusu: Borcu güzel ödeme

İsnad

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ

Metin

قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطُوهُ ". فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا .فَقَالَ " أَعْطُوهُ ". فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي، وَفَّى اللَّهُ بِكَ .قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً".

Yayımlanmış Türkçeden Kısa Alıntılar

“Bu adamın (sinne) devesini veriniz!”

“Bu âlâ deveyi veriniz!”

“Sizin hayırlınız, borcunu en güzel vereninizdir”

Kaynaklı Konu Özeti

İsnad açıklaması: Ebû Nuaym → Süfyân → Seleme → Ebû Seleme → Ebû Hüreyre.

Ebû Hüreyre’nin bildirdiğine göre bir kimsenin Peygamber’den belli yaşta bir deve alacağı vardı. Alacağını istemeye gelince Resûlullah ona verilmesini emretti. Aynı yaşta bir deve bulunamadı; ancak daha büyüğü vardı. Bunun da verilmesini istedi. Alacaklı, hakkının eksiksiz ödendiğini söyleyerek Allah’ın da ona karşılığını vermesi için dua etti. Peygamber, insanların en değerlilerinin borçlarını en güzel biçimde ödeyenler olduğunu belirtti.[36]

Yaygınlık ve ağır sakındırma rivayetlerini okumak

Faizin tozu veya buharı benzetmesi, doğrudan işlem yapmayanların da yaygın ekonomik ilişkilerden etkilenebileceğini düşündürür. Bu, herkesin her durumda aynı derecede sorumlu olduğu veya haramdan kaçınmanın anlamsızlaştığı demek değildir. Hüküm, kişinin somut fiili ve şartları üzerinden ayrıca değerlendirilir.

Editöryal Destek

Ebû Dâvûd 3331 için Elbânî’nin değerlendirmesi zayıftır. Şamil tercümesinin şerhi de Hasan ile Ebû Hüreyre arasındaki işitme bağlantısına ilişkin tartışmayı kaydeder. Bu rivayet, sıhhati tartışmasız bir haber gibi takdim edilmez. Yaygınlık benzetmesinin öğretici kullanımı, isnad denetiminin yerine geçmez.[37]

36 Buhârî, İstikrâz 7, no. 2393. Yayımlanmış kısa alıntının kaynağı: Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, 6. cilt, s. 79–80 (PDF s. 80–81), İstikrâz bölümü, borcu daha iyisiyle ödeme hadisi. Kaynağı aç İsnad açıklaması ve alıntı dışındaki anlatım, yardımcı rivayete ait açık etiketli kaynaklı konu özetidir; tam yayımlanmış tercüme sayılmaz.

37 Ebû Dâvûd 3331, Elbânî tahrici; Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, aynı hadis. Kaynağı aç

Faizin yaygınlaşması hakkındaki rivayet — Ebû Dâvûd 3331

بَابٌ فِي اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

Bâb konusu: Şüpheli şeylerden kaçınma

İsnad

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي خَيْرَةَ، يَقُولُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Metin

"لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ "

قَالَ ابْنُ عِيسَى " أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. "

Yayımlanmış Türkçeden Kısa Alıntılar

“Kişi, faiz yemese bile, kendisine onun buharından bulaşacaktır.”

“Onun tozundan ona bulaşacaktır”

Kaynaklı Konu Özeti

İsnad açıklaması: Birinci yol: Muhammed b. Îsâ → Hüşeym → Abbâd b. Râşid → Saîd b. Ebû Hayre → Hasan (bunu kırk yıl önce aktarmıştır) → Ebû Hüreyre → Peygamber. İkinci yol: Vehb b. Bakıyye → Hâlid → Dâvûd b. Ebû Hind → Saîd b. Ebû Hayre → Hasan → Ebû Hüreyre → Resûlullah. Verilen metin ikinci yolun lafzıdır.

Ebû Hüreyre’nin Peygamber’den naklettiği haberde, insanların faizden pay almadığı kimsenin kalmayacağı bir dönemden söz edilir; doğrudan yemeyene bile onun buharının ulaşacağı bildirilir. Muhammed b. Îsâ rivayetinde son benzetme buhar yerine toz kelimesiyledir.

İki isnadın ortak anlatımı ile lafız farkı ayrılmıştır: Verilen ana metin Vehb b. Bakıyye yolunundur; Muhammed b. Îsâ yolunda buhar yerine toz sözü yer alır. Elbânî'nin bu kayıt hakkındaki hükmü zayıftır.[38]

Faizden ağır bir üslûpla sakındırma — İbn Mâce 2274

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

Bâb konusu: Faizden ağır ifadeyle sakındırma

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

Metin

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ "الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ."

Yayımlanmış Türkçeden Kısa Alıntı

"Faiz yetmiş çeşit günaha sebeptir. En hafif kişinin anasıyla zina yapması gibidir."

Kaynaklı Konu Özeti

İsnad açıklaması: Abdullah b. Saîd → Abdullah b. İdrîs → Ebû Ma'şer → Saîd el-Makburî → Ebû Hüreyre.

Ebû Hüreyre'nin naklettiği bu kısa metin, faizin en hafif derecesini dahi ağır bir benzetmeyle kötüler. Türkçe alıntı, yalnız nebevî cümleyi kapsar; Arapça isnadın kelime kelime tercümesi değildir.[39]

Terğîb (تَرْغِيبٌ) iyiye özendirme, terhîb (تَرْهِيبٌ) kötülükten sakındırmadır. Kaşıkçı, ağır uyarı içeren rivayetlerin bu öğretici amaçla kullanılmasında sakınca görmediğini belirtir. Bu onun

38 Ebû Dâvûd, Büyû' 3, no. 3331; Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Şamil, aynı numara. Elbânî değerlendirmesi: zayıf. Kaynağı aç İsnad açıklaması ve alıntı dışındaki anlatım, yardımcı rivayete ait açık etiketli kaynaklı konu özetidir; tam yayımlanmış tercüme sayılmaz.

39 İbn Mâce, Ticârât 58, no. 2274. Türkçe: İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ, 17/260, no. 6693 (PDF s. 218). Rivayetin sıhhat değerlendirmeleri aşağıda ayrılır. Kaynağı aç İsnad açıklaması ve alıntı dışındaki anlatım, yardımcı rivayete ait açık etiketli kaynaklı konu özetidir; tam yayımlanmış tercüme sayılmaz.

değerlendirmesidir; her zayıf haberi kayıtsız biçimde kullanma iznine dönüştürülemez. Sakındırma üslûbunun etkisiyle bir sözü Peygamber'e güvenle nispet etmek ayrı denetimlerdir.

Editöryal Destek

Burada verilen tam kaynak birimi İbn Mâce 2274'ün yetmiş günah lafzıdır. Yetmiş üç kapı gibi başka rivayetler bu metne eklenmemiştir. Darussalam kaydı bu haber için hasen derken, Canan'ın aktardığı Zevâid notu isnaddaki Ebû Ma'şer'in zayıflığını belirtir. Farklı değerlendirmelerin varlığı açık tutulur; terğîb ve terhîb alanı, her zayıf haberin denetimsiz kullanılabileceği anlamına gelmez.[40]

Konut ve araç finansmanında açıklığa kavuşturulması gerekenler

Finans kurumunun malı kendi üzerine alması, kira öder gibi taksit, otuz yıllık konut finansmanı ve banka kredisiyle ev veya araç edinme aynı işlem olup olmadıkları açıklanmadan tek hüküm altında toplanamaz. Ad ve taksit sayısından önce işlemin sırası, gerçek alımın kime ait olduğu, akit ve borç ilişkisi incelenmelidir. Bu sorular burada kesin karara bağlanmamıştır.

Başkası adına bankadan para almak da doğrudan faizli işlemi kurma ve destekleme sorumluluğuyla ilgilidir; yalnız paranın kimin adına alındığına bakmak yeterli değildir. Konut ve araç finansmanı sorularına, sözleşmenin şartları açıklanmadan tek cümleyle hüküm verilmez. Ribâ, şartlı menfaat, anapara, ödeme darlığı ve güzel ödeme ayrımları, bu incelemeyi yapabilmenin temelini oluşturur.

Kaynakça

Osman Kaşıkçı. İslam Ticaret Hukuku, 6. hafta sözlü anlatımı. Öğretici gövdenin ana kaynağı.

Suat Yıldırım. Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli. Kullanıcının sağladığı nüsha; s. 84–85, 116, 141, 174, 178–179, 188–189, 192–193, 203, 606, 673, 863. Mealler açıklama metninden ayrılmıştır.

İbn Kesîr. Tefsîrü'l-Kur'âni'l-azîm. Bakara 2/275'in kıyamette kalkış yorumu; Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. Aynı portalda kaynak notlarında gösterilen 17 ayetin Arapçası doğrulanmıştır. Kaynağı aç

Buhârî. el-Câmiu's-sahîh; Vekâlet 11, no. 2312; Büyû' 89, no. 2201; Vesâyâ 23, no. 2766; Menâkıbü'l-ensâr 19, no. 3814; İstikrâz 7, no. 2393; Mezâlim, no. 2464. Arapça tam kaynak birimleri ve atıf ayrımları. Kaynağı aç

Müslim. el-Câmiu's-sahîh; Müsâkât 106, no. 1598. Arapça isnad ve metin. Kaynağı aç

Ebû Dâvûd. es-Sünen; Büyû' 3, no. 3331; Büyû' 5, no. 3334. İki yolun lafız farkı ve Elbânî sıhhat kayıtları ayrı belirtilmiştir. Kaynağı aç Kaynağı aç

İbn Mâce. es-Sünen; Ticârât 58, no. 2274. Yetmiş günah lafzı ve Darussalam hasen kaydı. Kaynağı aç

Tirmizî. es-Sünen; Tefsîr, no. 3049. İçki yasağına verilen cevap lafzı; yalnız atıf ayrımı. Kaynağı aç

Diyanet İşleri Başkanlığı. Hadislerle İslâm, V, 169, 173–175. Faiz, iştirak ve tasnif açıklamaları; iki kısa yayımlanmış Türkçe aktarımın kaynağı. Kaynağı aç

İbrahim Canan. Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi. Akçağ Yayınları, III, 103, no. 313; XVII, 260, no. 6693. Elektronik nüshalarda PDF s. 50 ve 218. Kaynağı aç Kaynağı aç

Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi. Şamil Yayınları, Büyû', no. 3331 ve 3334. Yayımlanmış kısa alıntılar ve şerhteki isnad/lafız farkları. Kaynağı aç

Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, VI, 79–80 (PDF s. 80–81), 1076 numaralı hadisin açıklamasındaki B2393 aktarımı ve 25. dipnot. Kaynağı aç

40 İbn Mâce, Ticârât 58, no. 2274; Canan, Kütüb-i Sitte, 17/260. Kaynağı aç

Mehmet Salih Ergin. Maaş Promosyonu Uygulamasının İslami Finans İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya 2024, s. 51, dipnot 136 (PDF s. 61). Yalnız Abdullah b. Selâm aktarımından kısa alıntı kullanılmıştır. Kaynağı aç

İsmail Özsoy. “Faiz”. TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (1995), 110–126. Tanım, terimler ve ilgili tasnif sınırları. Kaynağı aç

İbrahim Kâfi Dönmez. “Şer‘u Men Kablenâ”. TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXIX (2010), 15–19. Kaynağı aç

Kitâb-ı Mukaddes. Tesniye 23/19–20; Yahudi ayet numaralamasında 23/20–21. Kaynağı aç

Birinci İznik Konsili (325). 17. kanon; din adamlarıyla ilgili faiz düzenlemesi. Kaynağı aç

Codex Iustinianus. 1.14.7; MS 440 tarihli hüküm, Krueger metninin üniversite yayımı. Kaynağı aç

Anayasa Mahkemesi. 11.04.2019, E.2019/9, K.2019/27, §§13–20; Resmî Gazete, 17.05.2019, 30777. Kaynağı aç